

1. 개정이유

학생의 실습권 보호를 위하여 실습생에게 선내에서의 안전확보와 학생 자신의 권리와 의무를 알게하는 사전교육을 시행하고, 지정 교육기관의 장과 선박소유자는 매 분기 최소 1척 이상의 현장실습 실태점검을 수행하고 정기협의체를 운영함으로써 안전하고 원활한 현장승선실습 제도를 운영하기 위하여 고시를 개정함

2. 주요내용

- 가. 안전하고 원활한 현장 승선실습 제도를 운영하기 위하여 지정교육기관의 장과 선박소유자는 정기협의체를 운영하도록 신설하고 승선시작 전까지 지정교육기관의 장은 선박소유자의 수요조사를 시행하고 학생의 신청을 받도록 규정함(안 제3조 제1항, 제10조)
- 나. 선내 실습생의 안전확보와 학생 자신의 권리와 의무를 알게하는 실습 및 휴게시간, 안전조건, 부당행위에 대한 대처요령 등을 사전 교육하기 위함임(안 제4조)
- 다. 실습생들의 선내 안전관리 체계화를 위하여 매 분기 최소 1척 이상의 선박에 대한 현장실습 실태점검 실시하고 그 결과를 해양수산부장관에게 보고하도록 신설함(안 제6조 제3항내지 제6항, 제7조)
- 라. 지정교육기관의 장은 실습생 사고 예방을 위하여 실습생들의 사고 유형과 선사에 대한 통계 관리를 마련하여 사고 예방 교육을 실시하고, 책임교수 등을 지정하여 실습생의 정신건강에 대하여 관리함(안 제9조 제3항 및 제4항)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

현장승선실습 운영지침 일부개정고시안

현장승선실습 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "제21조(해기사 실습생의 승선 실습)"를 "제21조"로, "현장승선 실습에 관하여 필요한 사항에 대하여"를 "현장승선실습의 운영을 위해 필요한 사항을"로 한다.

제2조 중 "행하는"을 "수행하는"으로, "한다)과"를 "한다),"로, "「선원법」 제2조제2호"를 "「선원법」 제2조제2호"로 한다.

제3조제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 한다.

- ① 지정교육기관의 장은 현장실습에 대한 선박소유자의 수요를 조사한 후 실습생의 신청을 받아 실습 시작 전까지 선박소유자에게 현장실습을 신청해야 한다.
- ② 지정교육기관의 장은 제1항에 따른 현장실습의 신청 시 실습생의 「선원법」 제87조에 따른 건강진단서 및 지정교육기관에서 시행한 체력검정 결과를 선박소유자에게 제공해야 한다.

제4조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 지정교육기관의 장은 실습생에 대해 현장실습 전에 지정교육기관의 실습선박에서 2주 간 선박적응훈련을 실시하며, 실습시간, 휴식시

간, 실습생(노동)인권, 산업안전보건, 직장예절, 직업윤리, 부당행위(폭행, 폭언, 성폭력, 성희롱, 갑질 등을 포함한다) 대처요령 등을 포함한 현장실습 매뉴얼을 마련한 후 이에 따른 선박적응훈련을 실시해야 한다.

② 지정교육기관의 장은 현장실습이 시작되는 직전 학기 말까지 현장실습에 필요한 운영계획을 수립하여 학생, 교원 등을 대상으로 현장실습 운영 설명회를 개최해야 하며, 설명회 개최에 대한 사항을 학교 홈페이지 및 소셜네트워크(이하 "SNS"라 한다) 등을 통하여 1주일 이상 공지해야 한다.

제5조제2항 중 "현장실습계획에 따라 실시하며, 현장실습계획에는"을 "현장실습계획에서 정하되, 현장실습계획은"으로, "책임자 및 담당자"를 "책임자·담당자"로, "등이 포함되어야"를 "등을 포함해야 하고, 「훈련기록부에 관한 규정」을 지켜야"로 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

제6조의 제목 "(현장실습 모니터링)"을 "(현장실습 모니터링 및 실태점검)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "기간동안"을 "기간 동안"으로, "등의 발생여부를 주기적으로 확인하여야"를 "등이 발생하는지를 주기적으로 확인해야"로, "성관련 비위행위"를 "성 관련 비위(非違)행위"로, "신고하여야"를 "신고해야"로 하며, 같은 조 제2항 중 "협의를하여야 하고,"를 "협의해야 하고, 지정교육기관의 장은"으로, "신고하여야"를 "신고해야"로 하고, 같은 조에 제3항부터 제6항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 지정교육기관의 장은 매년 선박소유자의 현장실습 표준협약서 이

행실태 점검을 위하여 기관 내 점검 담당자를 지정해야 하고 점검 담당자는 이행실태를 점검해야 한다.

④ 제3항에 따른 이행실태 점검은 지정교육기관이 선박소유자와 일정을 협의하여 해당 지정교육기관의 실습생이 타고 있는 선박을 선정 한 후 선박 방문 점검 형태로 실시하되, 특정 선사에 치우치지 않도록 하고 매 분기 1척 이상의 선박에 대한 점검을 실시해야 한다. 다만, 현장 실습선의 운항 일정 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우는 선박 방문 점검을 선박소유자 사업장 점검으로 갈음할 수 있다.

⑤ 제3항에 따른 이행실태 점검 내용은 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 법 제21조의2에 따른 현장실습 표준협약서를 사용하는지
2. 현장실습 표준협약서에 따른 선박소유자의 의무를 지키는지
3. 현장실습 시간과 휴식시간, 미성년자와 여자의 특별보호 등 현장실습 표준협약서에 따른 사항을 지키는지
4. 그 밖에 실습생 인권 및 안전에 관한 기본적 요건을 지키는지

⑥ 선박소유자는 같은 조에 따른 지정교육기관의 실태점검을 위한 자료 제출, 현장실습선박 승선(乘船) 등 협조 요청 시 협조해야 한다. 다만, 선박의 운항 및 영업 등 선박소유자의 영업 비밀 자료는 제출하지 않을 수 있다.

제9조 및 제10조를 각각 제11조 및 제12조로 하고, 제7조 및 제8조를 각각 제8조 및 제9조로 하며, 제7조 및 제10조를 각각 다음과 같이 신설한

다.

제7조(실태점검 결과의 조치) ① 지정교육기관의 장은 실습학기 중 실태 점검 결과를 매 학기 종료일부터 1개월 안에 해양수산부장관에게 보고해야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항에 대해서는 발견 즉시 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

1. 법 제21조의2제1항을 위반하여 현장실습 계약을 체결하지 않거나 현장실습 계약을 체결할 때 현장실습 표준협약서를 사용하지 않은 경우

2. 법 제21조의2제3항을 위반하여 현장실습 계약사항을 지키지 않은 경우

② 해양수산부장관은 매 학기별 실태점검 결과를 분석하여 지정교육기관에 환류(還流)하고 지정교육기관의 장은 그 결과를 선박소유자와 공유해야 한다.

제10조(정기협의체 운영) ① 지정교육기관의 장은 지정교육기관, 선박소유자가 참여하는 협의체를 분기별로 운영하여 현장실습의 제도개선사항에 논의해야 하며, 그 결과를 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

② 해양수산부는 필요한 경우 제1항의 협의체에 참여할 수 있다.

③ 제1항의 협의체와는 따로 지정교육기관의 장은 선박소유자와 안전하고 효율적인 현장실습을 위한 회의를 운영하고, 선박소유자의 실습교육에 대한 요구사항을 수렴하여 지정교육기관의 교육과정에 반영해야 한다.

제8조(중전의 제7조)제1항 중 "등 학사조치 등"을 "등"으로, "아니"를 "안"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "조치하여야"를 "조치해야"로 한다.

제9조(중전의 제8조)제1항 중 "선박에 실습생"을 "실습생"으로, "지정하여,"를 "지정하여"로, "적응하는지 여부"를 "적응하는지"로 하고, 같은 항 및 제2항 중 "실시하여야"를 각각 "실시해야"로 하며, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 지정교육기관의 장은 현장실습 시 자주 발생하는 사고 유형과 선사(선박을 포함한다)에 대한 통계를 마련한 후 실습생을 대상으로 사고 예방교육을 실시해야 한다.

④ 지정교육기관의 장은 교육기관의 책임교수 등을 지정하여 SNS 등을 활용하여 실습생을 지도, 관리하고, 실습생의 고립감, 우울증, 스트레스 등 정신건강을 관리해야 한다.

제11조(중전의 제9조) 중 "2020년 8월 19일"을 "2023년 7월 1일"로, "8월 18일"을 "6월 30일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「선박직원법」 제21조(해기사 실습생의 승선 실습)에 따라 실시하는 <u>현장승선실습</u> 에 관하여 필요한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- 제21조----- ----- <u>현장승선실습</u> 의 운영을 위해 필요한 사항을 ----- -----.
제2조(적용범위) 이 지침은 「선박직원법」(이하 “법“이라 한다) 제21조에 따라 상선 또는 어선에서 <u>행하는</u> 현장승선실습(이하 “현장실습“이라 한다)을 원하는 해기사 실습생(이하 “실습생“이라 <u>한다</u>)과 현장실습을 실시하는 선박소유자(「선원법」 제2조제2호에 따른 “선박소유자“를 말한다) 및 법 제2조 제4의3호에 따른 지정교육기관의 장에 대하여 적용한다.	제2조(적용범위) ----- ----- ----- ----- <u>수행하는</u> ----- ----- ----- <u>한다</u>), ----- ----- 「선원법」 제2조제2호----- ----- ----- -----.
제3조(현장실습의 신청) ① <u>지정교육기관의 장은 1학기 실습생에 대하여 건강상태와 실습생의 승선생활 적합도를 고려하여 추천하여야 한다.</u>	제3조(현장실습의 신청) ① <u>지정교육기관의 장은 현장실습에 대한 선박소유자의 수요를 조사한 후 실습생의 신청을 받아 실습시작 전까지 선박소유자에게 현장실습을 신청해야 한다.</u>

② 선박소유자는 건강상태 등에 따라 실습생이 현장실습에 부적합하다고 판단되는 경우 지정교육기관과 협의하여 해당 실습생의 현장실습을 제한하고 지정교육기관의 실습선박에서 실습을 권할 수 있다.

제4조(사전교육 실시) 선박소유자는 실습생이 선박에 처음 승선하였을 때 선박적응력 제고를 위해 2주간은 실습 없이 단순참관만 실시하는 적응기간을 운영하고, 2주간의 적응기간 동안 실습생이 선상생활에 부적합하다고 판단되는 경우 지정교육기관과 협의하여 지정교육기관의 실습선박에서 실습하도록 조치하여야 한다.

<신 설>

② 지정교육기관의 장은 제1항에 따른 현장실습의 신청 시 실습생의 「선원법」 제87조에 따른 건강진단서 및 지정교육기관에서 시행한 체력검정 결과를 선박소유자에게 제공해야 한다.

제4조(사전교육 실시) ① 지정교육기관의 장은 실습생에 대해 현장실습 전에 지정교육기관의 실습선박에서 2주 간 선박적응훈련을 실시하며, 실습시간, 휴식시간, 실습생(노동)인권, 산업안전보건, 직장예절, 직업윤리, 부당행위(폭행, 폭언, 성폭력, 성희롱, 갑질 등을 포함한다) 대처요령 등을 포함한 현장실습 매뉴얼을 마련한 후 이에 따른 선박적응훈련을 실시해야 한다.

② 지정교육기관의 장은 현장실습이 시작되는 직전 학기 말까지 현장실습에 필요한 운영계획을 수립하여 학생, 교원 등을 대상으로 현장실습 운영 설명회를 개최해야 하며, 설명회 개최에 대한 사항을 학교 홈페이지 및

제5조(현장실습 실시) ① (생 략)

② 현장실습의 방법 및 절차는 지정교육기관이 선박소유자와 협의하여 작성한 현장실습계획에 따라 실시하며, 현장실습계획에는 교육훈련 목적, 현장실습 책임자 및 담당자, 교육훈련 장소 및 시간, 교육훈련 내용 및 평가, 실습생 준수사항 등이 포함되어야 한다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고 현장실습에 따른 방법 및 절차는 해양수산부고시 「훈련기록부에 관한 규정」을 반영하여 실시해야 한다.

제6조(현장실습 모니터링) ① 선

박소유자는 선사의 담당자를 지정하고 담당자는 SNS 등을 운영하여 실습생에게 현장실습 기간 동안 실습시간 및 휴식시간 위반, 성폭력, 성희롱, 폭행, 폭

소셜네트워크(이하 “SNS”라 한다) 등을 통하여 1주일 이상 공
지해야 한다.

제5조(현장실습 실시) ① (현행과
같음)

② -----

----- 현장실습계획
에서 정하되, 현장실습계획은 -

-- 책임자·담당자-----

----- 등을 포
함해야 하고, 「훈련기록부에
관한 규정」을 지켜야 ---.

<삭 제>

제6조(현장실습 모니터링 및 실태

점검) ① -----

----- 기
간 동안 -----

언 행위 등의 발생여부를 주기적으로 확인하여야 하며, 실습생은 실습시간 및 휴식시간 위반과 성폭력, 성희롱 등 성관련 비위행위, 폭행, 폭언 등 갑질 행위를 경험하거나 목격한 경우 즉시 선사 담당자에게 신고하여야 한다.

② 선사의 담당자는 제1항에 따른 모니터링 결과를 지정교육기관의 장과 협의하여야 하고, 「선원법」 및 「선박직원법」 등 관계법령 위반사항일 경우 해양수산부 선원근로감독관에게 신고하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

----- 등이 발생하는지를 주기적으로 확인해야 -----

----- 성 관련 비위(非違)행위-----

----- 신고해야 -----.

② -----
----- 협의해야 하고, 지정 교육기관의 장은 -----

-- 신고해야 -----.

③ 지정교육기관의 장은 매년 선박소유자의 현장실습 표준협약서 이행실태 점검을 위하여 기관 내 점검 담당자를 지정해야 하고 점검 담당자는 이행실태를 점검해야 한다.

④ 제3항에 따른 이행실태 점검은 지정교육기관이 선박소유자와 일정을 협의하여 해당 지정교육기관의 실습생이 타고 있는 선박을 선정한 후 선박 방문 점

<신 설>

<신 설>

검 형태로 실시하되, 특정 선사에 치우치지 않도록 하고 매 분기 1척 이상의 선박에 대한 점검을 실시해야 한다. 다만, 현장 실습선의 운항 일정 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우는 선박 방문 점검을 선박소유자 사업장 점검으로 갈음할 수 있다.

⑤ 제3항에 따른 이행실태 점검 내용은 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 법 제21조의2에 따른 현장실습 표준협약서를 사용하는지
2. 현장실습 표준협약서에 따른 선박소유자의 의무를 지키는지
3. 현장실습 시간과 휴식시간, 미성년자와 여자의 특별보호 등 현장실습 표준협약서에 따른 사항을 지키는지
4. 그 밖에 실습생 인권 및 안전에 관한 기본적 요건을 지키는지

⑥ 선박소유자는 같은 조에 따른 지정교육기관의 실태점검을

<신 설>

위한 자료 제출, 현장실습선박 승선(乘船) 등 협조 요청 시 협조해야 한다. 다만, 선박의 운항 및 영업 등 선박소유자의 영업 비밀 자료는 제출하지 않을 수 있다.

제7조(실태점검 결과의 조치) ①

지정교육기관의 장은 실습학기 중 실태점검 결과를 매 학기 종료일부터 1개월 안에 해양수산부장관에게 보고해야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항에 대해서는 발견 즉시 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

1. 법 제21조의2제1항을 위반하여 현장실습 계약을 체결하지 않거나 현장실습 계약을 체결할 때 현장실습 표준협약서를 사용하지 않은 경우

2. 법 제21조의2제3항을 위반하여 현장실습 계약사항을 지키지 않은 경우

② 해양수산부장관은 매 학기별 실태점검 결과를 분석하여 지정교육기관에 환류(還流)하고 지정교육기관의 장은 그

제7조(하선권리 보장) ① 지정교육기관의 장은 실습생이 선박 부적응 등으로 하선을 원할 경우 학점, 정학 등 학사조치 등 불이익을 주어서는 아니 된다.

② 지정교육기관의 장은 선박 부적응 등으로 하선한 실습생을 지정교육기관의 실습선박에서 실습할 수 있도록 조치하여야 한다.

제8조(실습생 사고예방) ① 선박 소유자는 선박에 실습생의 안전 등을 관리하는 실습관리자를 지정하여, 실습생이 선박에서 신체적, 정신적으로 적응하는지 여부에 대하여 주기적으로 상담을 실시하여야 한다.

② 선박소유자는 실습생이 승선한 선박의 선원에게 선박 내에서 폭행, 폭언, 갑질, 성폭력, 성희롱에 대한 예방교육을 주기적으로 실시하여야 한다.

<신 설>

결과를 선박소유자와 공유해야 한다.

제8조(하선권리 보장) ① -----

----- 등 -----
----- 안 -----.

② -----

----- 조치해야 -----
-----.

제9조(실습생 사고예방) ① -----
----- 실습생-----
----- 지정하여 -----
----- 적응하는지-----

-- 실시해야 -----.

② -----

--- 실시해야 -----.

③ 지정교육기관의 장은 현장실습 시 자주 발생하는 사고 유형

<신 설>

<신 설>

과 선사(선박을 포함한다)에 대한 통계를 마련한 후 실습생을 대상으로 사고 예방교육을 실시해야 한다.

④ 지정교육기관의 장은 교육기관의 책임교수 등을 지정하여 SNS 등을 활용하여 실습생을 지도, 관리하고, 실습생의 고립감, 우울증, 스트레스 등 정신건강을 관리해야 한다.

제10조(정기협의체 운영) ① 지정교육기관의 장은 지정교육기관, 선박소유자가 참여하는 협의체를 분기별로 운영하여 현장실습의 제도개선사항에 논의해야 하며, 그 결과를 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

② 해양수산부는 필요한 경우 제1항의 협의체에 참여할 수 있다.

③ 제1항의 협의체와는 따로 지정교육기관의 장은 선박소유자와 안전하고 효율적인 현장실습을 위한 회의를 운영하고, 선박소유자의 실습교육에 대한 요구사항을 수렴하여 지정교육기관

<u>제9조</u>(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2020년 8월 19일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>8월 18일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다. <u>제10조</u> (생략)	<u>의 교육과정에 반영해야 한다.</u> <u>제11조</u>(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2023년 7월 1일</u> ----- <u>일</u> ----- ----- <u>6월 30일</u>----- ----- ----- <u>해야</u> ---- --. <u>제12조</u> (현행 제10조와 같음)
--	---